

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1276/2558

นางสาวสุกัญญา ฮ่อหลิม
นายพินิจ ชัดระมะมาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1612, มาตรา 1627, มาตรา 1629, มาตรา 1635, มาตรา 1733
วรรคสอง, มาตรา 1754
ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกของ ป. เนื่องจาก ป. จดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรม โดย ส. ผู้ตายซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ป. ให้ความยินยอมด้วย โจทก์จึงถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ป. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627 เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายก่อน ป. โดยมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวรวม 3 แปลง ป. คู่สมรสยอมเป็นทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคสอง และมีสิทธิรับมรดกของ ส. ด้วยส่วนหนึ่งตามมาตรา 1635 แม้ ป. ยินยอมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกและไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า ป. แสดงเจตนาสละมรดกดังกล่าวตามมาตรา 1612 ป. จึงยังคงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ ส. ตามกฎหมาย เมื่อ ป. ถึงแก่ความตายโดยยังไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของ ส. โจทก์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของ ป. ในฐานะเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. แบ่งที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกของ ส. ในส่วนที่ตกแก่ ป. ได้

เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การไว้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความเพราะเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกซึ่งจะต้องฟ้องภายในห้าปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง โดยจำเลยให้การเพียงว่า ป. กับโจทก์ต่างมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดก โจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 1 ปี นับแต่ ป. ถึงแก่ความตายและนับแต่โจทก์บรรลุนิติภาวะจึงขาดอายุความ อายุความที่จำเลยอ้างถึงคืออายุความหนึ่งปีตามมาตรา 1754 มิใช่อายุความห้าปีตามมาตรา 1733 วรรคสอง คดีจึงมีประเด็นเพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา 1754 หรือไม่เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความตามมาตรา 1733 วรรคสอง จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ กรณีจึงไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องจำเลยเกินห้าปีนับแต่การจัดการมรดกของ ส. เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่

จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ส. ซึ่งมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนซึ่งรวมถึง ป. คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ ส. เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย การที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกทั้ง 3 แปลง ให้แก่ตนเองเพียงผู้เดียวจึงเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และถือได้ว่าการมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนในที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงการครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทอื่นของ ส. ทุกคนเท่านั้น จำเลยจึงไม่อาจยกอายุความมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ ส. ในส่วนที่ตกได้แก่ ป. บิดาบุญธรรมของโจทก์ คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 7815 ตำบล คลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ จำนวน 3 งาน 24.5 ตารางวา ราคาประมาณ 1,622,500 บาท แบ่ง ทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 1087 ตำบลคลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน ราคา ประมาณ 22,010,000 บาท และแบ่งทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 15117 ตำบลจร เข้บัว อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์เนื้อที่ประมาณ 62 ตาราง วา ราคาประมาณ 1,000,000 บาท หากการแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวไม่เป็นที่ตกลง กัน ให้ประมูลขายหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ สามารถจัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าวได้หรือไม่สามารถขายทอดตลาดได้ ให้ จำเลยใช้ราคาแทนแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 7815 ตำบล คลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ จำนวนเนื้อที่ 3 งาน 24.5 ตารางวา และแบ่งทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลข ที่ 1087 ตำบลคลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ จำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน หากแบ่งไม่ได้ให้ประมูล ขายหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันให้แก่โจทก์ก็งหนึ่ง กับให้จำเลยแบ่งเงินค่า ขายทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 15117 ตำบลจรเข้บัว อำเภอบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท คำขออื่นให้ยก ให้ จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1087 ตำบลคลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ เนื้อที่ 11 ไร่ 2.38 ตารางวา นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนด ค่าทนายความให้ 15,000 บาท

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยถึงแก่ความตาย นางตีเปาะห์ ผู้จัดการมรดกของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของนายประเสริฐ โดยนายประเสริฐจดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2520 ขณะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนายประเสริฐมีภริยาชอบด้วยกฎหมายชื่อนางพิสมร และนางพิสมรได้ให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วย นายมาลีก็ คือคนเดียวกับนายประเสริฐ ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้าน จำเลยเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางพิสมร นางพิสมรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 9 คน ส่วนบิดามารดาถึงแก่ความตายไปก่อนนางพิสมรแล้ว หลังจากนั้นนางพิสมรถึงแก่ความตาย จำเลยได้เป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมรตามคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ 9635/2532 ของศาลแพ่ง นางพิสมรผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 7815, 1087 ตำบลคลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 15117 ตำบลจรเข้บัว อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และรถยนต์ จำนวน 1 คัน ภายหลังจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายปรากฏว่าจำเลยไม่ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท แต่จำเลยกลับโอนทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเป็นของตน มิได้แบ่งให้แก่นายประเสริฐซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย

และเป็นเจ้าของรวมในสินสมรสกึ่งหนึ่งของที่ดินมรดกทั้งสามแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2539 นายประเสริฐถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุแผลในกระเพาะ ขณะถึงแก่ความตายนายประเสริฐไม่มีบุตร ส่วนบิดามารดาของนายประเสริฐถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ก่อนถึงแก่ความตายนายประเสริฐไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ หลังจากจำเลยได้เป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมรผู้ตาย จำเลยไม่เคยโอนทรัพย์สินมรดกของนางพิสมรในส่วนของนายประเสริฐให้แก่โจทก์ โจทก์ทราบว่าจำเลยโอนทรัพย์สินมรดกไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 เนื่องจากโจทก์ได้ไปขอจดทะเบียนที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับทรัพย์สินมรดกของนางพิสมรส่วนที่ตกได้แก่นายประเสริฐทั้งหมด ก่อนฟ้องโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์เสียหายไม่ได้รับแบ่งปันมรดก คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

จำเลยนำสืบว่า จำเลยเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางพิสมร นางพิสมรมีสามีชื่อนายประเสริฐ ทรัพย์สินพิพาทเดิมเป็นของนางพิสมรซึ่งได้รับโอนมาโดยทางมรดกจากปู่ย่าตายาย นางพิสมรกับนายประเสริฐจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ จำเลยไม่ทราบ นายประเสริฐไม่มีชื่ออื่นมาก่อน ทรัพย์สินพิพาทนายประเสริฐรู้ว่าเป็นทรัพย์สินของนางพิสมรที่ได้มาจากปู่ย่าตายาย นายประเสริฐไม่เคยแสดงเจตนาที่จะเอาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของนายประเสริฐ ขณะนางพิสมรมีชีวิตอยู่นางพิสมรแสดงเจตนาที่จะยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่จำเลย จำเลยครอบครองทำประโยชน์ในทรัพย์สินพิพาทมาตั้งแต่มีก่อนนางพิสมรตาย โดยให้นายจำรูญเช่าทำนา เมื่อประมาณปี 2532 นางพิสมรได้ถึงแก่ความตาย นายประเสริฐไม่ได้ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมร นายประเสริฐได้ขอให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมร เนื่องจากนายประเสริฐไม่อยากจะทรัพย์สินพิพาทเพราะนายประเสริฐกับนางพิสมรไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามประเพณีศาสนา จึงไม่อยากจะได้ทรัพย์สินพิพาทเพราะเกรงว่าจะเป็นที่ครหาของญาติพี่

น้อง จำเลยจึงได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมรต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมร หลังจากนั้นจำเลยได้ไปรับโอน ทรัพย์พิพาทเป็นของจำเลย ซึ่งนายประเสริฐก็ได้รู้เห็นโดยไปด้วย จำเลยครอบครอง ทรัพย์พิพาทมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อปี 2539 นายประเสริฐได้ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็น เวลาห่างจากนางพิสมรถึงแก่ความตายประมาณ 10 ปี ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนาย ประเสริฐไม่เคยทวงถามเอาทรัพย์พิพาทเนื่องจากนายประเสริฐไม่ได้ต้องการทรัพย์ พิพาทมาตั้งแต่แรกแล้ว จำเลยครอบครองทรัพย์พิพาทด้วยเจตนาที่จะครอบครอง แทนทายาท ขณะที่นายประเสริฐถึงแก่ความตายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงมีชื่อจำเลย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ นอกจากทรัพย์พิพาทแล้วนายประเสริฐไม่มีทรัพย์สินอื่น นาย ประเสริฐไม่เคยพูดว่าจะยกที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่โจทก์ ที่ดินพิพาททั้งสามแปลง ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดปัจจุบันตกราคาไร่ละไม่เกิน 500,000 บาท

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2520 นายประเสริฐ จดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมตามทะเบียนการรับบุตร บุญธรรม โดยนางพิสมร ปรียาให้ความยินยอมตามบันทึกด้านหลังทะเบียนการรับ บุตรบุญธรรมดังกล่าวด้วย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2532 นางพิสมรถึงแก่ความตาย ขณะถึงแก่ความตายมีทรัพย์อันเป็นมรดกคือรถยนต์ 1 คัน และที่ดินพิพาทตามฟ้อง รวม 3 แปลง นางพิสมรไม่มีบุตร แต่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันซึ่งยังมีชีวิตอยู่ 9 คน ส่วนบิดามารดาของนางพิสมรถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว จำเลยเป็นพี่ชาย ของนางพิสมรและเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมร ตามคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ 9635/2532 ของศาลแพ่ง ต่อมาวันที่ 14 ธันวาคม 2539 นายประเสริฐถึงแก่ความ ตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า นายประเสริฐเป็นสามี โดยชอบด้วยกฎหมายของนางพิสมร หรือไม่ เห็นว่า แม้ทะเบียนสมรส ระบุนชื่อสามี

ของนางพิสมรว่าชื่อนายมาลีก็ ไม่ใช่ชื่อนายประเสริฐก็ตาม แต่ตามเอกสารดังกล่าว ระบุว่านายมาลีก็เป็นบุตรของนายการิมและนางดีเมาะ และเกิดปี 2483 ซึ่งตรงกับ สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุว่านายมาลีก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายประเสริฐ เป็นบุตรของ นายการิมและนางดีเมาะซึ่งเกิดเมื่อปี 2483 เช่นกัน โดยโจทก์มีนายนรินทร์ ผู้ช่วย นายทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเขตหนองจอกเบิกความยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวตรงกับต้นฉบับ ส่วนจำเลยมีเพียงจำเลยและนางดีเปาะห์ ภริยาจำเลยเบิกความลอย ๆ เพียงว่า นายมาลีก็เป็นสามีคนแรกของนางพิสมร และนายประเสริฐเป็นสามีคนที่ สองโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลย รับฟังได้ว่าเดิมนายประเสริฐมีชื่อว่ามาลี และเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพิสมร ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อมามีว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีนี้ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายประเสริฐ เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางพิสมรผู้ตายและได้จดทะเบียนรับโจทก์เป็น บุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ ชอบด้วยกฎหมายของนายประเสริฐตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 เมื่อนางพิสมรถึงแก่ความตายก่อนนายประเสริฐโดยมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดิน พืพาทรวม 3 แปลง แม้ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่นางพิสมรผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสอัน เป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย แต่เมื่อนายประเสริฐเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ตายจึงย่อมเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคสอง และมีสิทธิรับมรดกของนางพิสมรด้วยส่วนหนึ่งตามมาตรา 1635 แม้นายประเสริฐยินยอมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกและไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก แต่เมื่อไม่ปรากฏว่านายประเสริฐแสดงเจตนาสละมรดกดังกล่าวตามมาตรา 1612 นายประเสริฐจึงยังคงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนางพิสมรตามกฎหมาย เมื่อ นายประเสริฐถึงแก่ความตายโดยยังไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของนางพิสมร

ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ซึ่งเป็นทนายทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนาย ประเสริฐในฐานะเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิฟ้อง เรียกร้องให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางพิสมรแบ่งที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สิน มรดกของนางพิสมรในส่วนที่ตกแก่นายประเสริฐได้ ส่วนปัญหาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุ ความแล้วหรือไม่นั้น เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การไว้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความเพราะเป็นคดี เกี่ยวกับการจัดการมรดกซึ่งจะต้องฟ้องภายในห้าปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้น ลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสอง โดยจำเลยให้การ เพียงว่านายประเสริฐ กับโจทก์ต่างมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดก โจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 1 ปี นับแต่นายประเสริฐถึงแก่ความตายและนับแต่โจทก์ บรรลุนิติภาวะจึงขาดอายุความ อายุความที่จำเลยอ้างถึงคืออายุความหนึ่งปีตาม มาตรา 1754 มิใช่อายุความห้าปีตามมาตรา 1733 วรรคสอง คดีจึงมีประเด็นต้อง วินิจฉัยเพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา 1754 หรือไม่เท่านั้น ที่ ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความตามมาตรา 1733 วรรคสอง จึง เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยว ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจ ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ กรณีจึงไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องจำเลยเกินห้าปีนับ แต่การจัดการมรดกของนางพิสมรเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิสมรซึ่งมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ ทนายททุกคนซึ่งรวมถึงนายประเสริฐ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นางพิสมรเจ้า มรดกถึงแก่ความตาย การที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทอันเป็น ทรัพย์สินมรดกทั้ง 3 แปลง ให้แก่ตนเองเพียงผู้เดียวจึงเป็นการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และถือได้ว่า การ มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนในที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงการครอบครอง ที่ดินพิพาทแทนทนายทอื่นของนางพิสมรทุกคนเท่านั้น จำเลยจึงไม่อาจยกอายุความ

มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ขึ้นต่อสัวโจทก์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนางพิสมรในส่วนที่ตกได้แก่นายประเสริฐบิดาบุญธรรมของโจทก์คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 1087 จำนวน 11 ไร่ 2.38 ตารางวา ชอบแล้วหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า นางพิสมรมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดังกล่าวจำนวนเพียง 14 ไร่ 3 งาน 65.12 ตารางวา เท่านั้น เห็นว่า เมื่อฟังได้ว่านายประเสริฐเป็นคู่สมรสของนางพิสมรซึ่งไม่มีบุตรด้วยกัน และขณะนางพิสมรถึงแก่ความตายบิดามารดาของนางพิสมรถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว คงมีแต่พี่น้องร่วมบิดามารดาเท่านั้น ดังนั้นนายประเสริฐจึงมีสิทธิได้รับมรดกในที่ดินโฉนดเลขที่ 1087 เฉพาะในส่วนของนางพิสมรก็หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635 (2) เมื่อเดิมที่ดินโฉนดดังกล่าวมีเนื้อที่ 150 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา หรือ 60,319 ตารางวา และมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหลายครั้งโดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 พี่น้องของนางพิสมรรวมทั้งนางพิสมรได้รังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดดังกล่าวบางส่วนเป็นของตนเองเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 7812 ถึง 7821 ตำบลคลองสิบ (คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และที่ดินดังกล่าวยังถูกแบ่งหักไปทำถนนสาธารณประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่ง จึงคงเหลือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1087 อยู่จำนวน 88 ไร่ 19 ตารางวา โดยมีชื่อนางสาวยุภา จำเลย นางพิสมร และนายพินพงษ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมและไม่มีการจดแจ้งว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคนละกี่ส่วน จึงฟังว่านางพิสมรมีกรรมสิทธิ์เท่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นคือ 1 ใน 4 ส่วน ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ดินได้ 22 ไร่ 4.75 ตารางวา นายประเสริฐคู่สมรสของนางพิสมรจึงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก็หนึ่งจากที่ดินดังกล่าวจำนวน 11 ไร่ 2.375 ตารางวาดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของนายประเสริฐได้รับส่วนแบ่งมรดก

ของนางพิสมรจำนวน 11 ไร่ 2.38 ตารางวา จึงยังไม่ถูกต้อง เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง ฎีกาของจำเลยที่ว่าการคิดคำนวณเนื้อที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของนางพิสมรไม่ถูกต้องจึงฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1087 ตำบลคลองสิบ (คลองชอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์เนื้อที่ 11 ไร่ 2.375 ตารางวา นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อนันต์ วงษ์ประภาร์ตน์-วิจิตร วิสुชาติ-ประพาฬ อนมาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
-------------------	--------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
